

0000304-81.2022.8.26.0275

Classe: Restituição de Coisas Apreendidas

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS JOSÉ CAETANO MACHADO DE LIMA

Comarca: Itaporanga

Foro: Foro de Itaporanga

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, como se verifica dos autos principais, havendo elementos indicando o uso do aparelho de telefone celular para a prática deste delito.

Demonstrado que o bem apreendido é utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, de rigor a decretação de seu perdimento, nos termos da Lei nº 11.343/06.

Não obstante, verifico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaporanga

Foro de Itaporanga

Vara Única

Av. Santa Cruz, 59, Itaporanga-SP - cep 18480-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000304-81.2022.8.26.0275 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000304-81.2022.8.26.0275

Classe - Assunto:

Restituição de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número

Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

Ereni, registrado civilmente como Ereni Rodrigues Ferreira

Réu:

Justiça Pública

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS JOSÉ CAETANO MACHADO DE LIMA

Vistos.

Trata-se de pedido formulado por ERENI RODRIGUES FERREIRA para restituição de aparelho de telefone celular apreendido nos autos principais de nº 1500102-98.2020.8.26.0275. Sustenta que é proprietária do aparelho apreendido durante a investigação policial e que está de boa-fé, não tendo qualquer relação com o crime em tese cometido, razão pela qual requer a sua restituição (fls. 01/04). Junta procuração e documentos (fls. 05/10).

O Ministério Público se manifestou contrariamente ao pedido (fls. 14/15).

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

É o caso de não acolhimento do pedido.

Com efeito, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, como se

verifica dos autos principais, havendo elementos indicando o uso do aparelho de telefone celular para a prática deste delito.

Demonstrado que o bem apreendido é utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, de rigor a decretação de seu perdimento, nos termos da Lei nº 11.343/06. Não obstante, verifico que o recibo de fls. 10 não é suficiente para demonstrar a propriedade e posse do bem.

Primeiro porque a descrição do modelo de celular ali descrito não é a mesma que exposta no auto de exibição e apreensão constante das fls. 06/07 dos autos principais, havendo divergências nos dados. Em segundo lugar, ainda que seja o mesmo modelo, não há qualquer garantia que se trate do mesmo aparelho, não havendo informação segura a demonstrar que o aparelho adquirido pela requerente seja aquele que fora apreendido nos autos principais. Por fim, mesmo que a requerente tenha adquirido o bem, há elementos indicando que o réu o utilizava para a prática do delito que foi condenado.

Incabível, pois, a restituição.

Dispositivo.

Diante disso, rejeito o pedido de restituição do aparelho de telefone celular apreendido nos autos principais.

Concedo à requerente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intime-se.

Itaporanga, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA